

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3343/2536	อัยการ หนองคาย	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สม ผล รัตนโกศล	โจทก์
	นาง ศรีวิไล ชัย ชนะ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7), มาตรา 123

โจทก์ร่วมได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าถูก ส.หลอกลวงเอาเงินไป โจทก์ร่วมได้ติดตามสืบหาตัว ส.ตลอดมาแต่ไม่พบ จึงไม่มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ติดตามตัวส. มาเจรจากัน หากการเจรจาไม่เป็นที่ตกลงกันจะได้มอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป ต่อมาโจทก์ร่วมไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมว่าในการหลอกลวงนี้มีจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภริยา ส.ได้ร่วมทำการหลอกลวงด้วย โจทก์ร่วมได้ติดตาม ส.กับจำเลยที่ 1 ตลอดมา แต่ยังไม่พบ โจทก์ร่วมได้รับความเสียหายจึงได้มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้องทุกข์และมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการจนกว่าคดีถึงที่สุดเป็นการกล่าวหาเฉพาะ ส. กับจำเลยที่ 1 เท่านั้นที่ร่วมกระทำความผิด ไม่ได้กล่าวหาจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ว่าได้ร่วมกระทำความผิดด้วย ทั้งไม่ได้กล่าวหาว่ามีพวกของ ส.จำเลยที่ 1 หรือบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิด การกล่าวหาจึงไม่ครอบคลุมถึงจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 จึงไม่เป็นการกล่าวหาที่โจทก์ร่วมมีเจตนาจะให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ได้รับโทษไม่เป็นคำร้องทุกข์ในส่วนของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(7),127

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งห้ากับพวกที่หลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้องโดยทุจริตร่วมกันหลอกลวงนางสมผล รัตนโกศล ผู้เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งว่าจำเลยทั้งห้ากับพวกมีวัตถุมงคล (เหล็กไหล) จะขายให้แก่ผู้เสียหายในราคา 3,000,000 บาท อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงแล้วจำเลยทั้งห้ากับพวกไม่มีวัตถุมงคล (เหล็กไหล) ที่จะขายให้แก่ผู้เสียหายโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นความจริง จึงได้มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งห้ากับพวก ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83, 33 ธิบของกลางและให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันคืนเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

ระหว่างพิจารณา นางสมผล รัตนโกศล ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 จำคุกคนละ 3 ปี และให้ร่วมกันคืนเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โจทก์ร่วม สำหรับจำเลย ที่ 1ให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในชั้นนี้ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 หรือไม่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2533 โจทก์ร่วมได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกนายสุพจน์หลอกลวงเอาจริงไปจำนวน 3,000,000 บาท โจทก์ร่วมได้ติดตามสืบหาตัวนายสุพจน์ตลอดมาแต่ไม่พบ จึงได้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ติดตามตัวนายสุพจน์มาเจรจากัน หากการเจรจาไม่เป็นที่ตกลงกันจะได้มอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป

ปรากฏตามสมุดรายงานประจำวัน เกี่ยวกับคดีเล่มที่ 8/2533 หน้า 099 เอกสาร
หมาย ล.1 ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 โจทก์ร่วมไปแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนเพิ่มเติมว่า ในการหลอกลวงนี้มีจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภริยานายสุพจน์ได้ร่วม
ทำการหลอกลวงด้วย โจทก์ร่วมได้ติดตามนายสุพจน์กับจำเลยที่ 1 ตลอดมาแต่ยังไม่พบ
โจทก์ร่วมได้รับความเสียหายจึงได้มาพบพนักงานสอบสวน แจ้งความร้อง
ทุกข์และมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการจนกว่าคดีถึงที่สุด ปรากฏตามสมุด
รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเล่มที่ 9/2533 หน้า 002 เอกสารหมาย ล.1 เห็นได้ว่า
ในเอกสารดังกล่าวหาเฉพาะนายสุพจน์กับจำเลยที่ 1 เท่านั้นที่ร่วมกระทำความผิด ไม่ได้
กล่าวหาจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ว่าได้ร่วมกระทำความผิดด้วย ทั้งไม่ได้กล่าวหาว่ามีพวกของ
นายสุพจน์ จำเลยที่ 1 หรือบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิดแต่อย่างใด การกล่าวหาจึงไม่
ครอบคลุมถึงจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 จึงไม่เป็นการกล่าวหาที่โจทก์ร่วมมีเจตนาจะให้จำเลย
ที่ 2 ถึงที่ 5 ได้รับโทษ ไม่เป็นคำร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 2(7), 123 เมื่อไม่มีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ พนักงานสอบสวนย่อมไม่มี
อำนาจทำการสอบสวนเพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคสอง และพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจ
ฟ้อง ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ร่วมและร้อยตำรวจโทสมาน สีสันต์ ต่างเบิกความยืนยันมี
การแจ้งความและขอให้ติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีนั้น รายงานประจำวันเกี่ยวกับ
คดีก็ไม่มีกล่าวหาว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าว ที่โจทก์ฎีกาว่าบันทึกการจับกุมเอกสาร
หมาย จ.2 ถึง จ.4 บันทึกว่าผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ตามระเบียบแล้วนั้น ก็ไม่มีคำร้อง
ทุกข์ตามระเบียบดังกล่าวอ้าง ที่โจทก์ฎีกาว่า เหตุที่รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 มิได้กล่าวหาจำเลยที่ 2
ถึงที่ 5 เพราะผู้เสียหายยังไม่ทราบว่า กลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดมีชื่อสกุลโดยละเอียด
อย่างนั้น แม้จะยังไม่ทราบชื่อสกุลของผู้ร่วมกระทำความผิดโดยละเอียดก็สามารถที่จะ
กล่าวหาผู้ร่วมกระทำความผิดที่ยังไม่ทราบชื่อได้ แต่รายงานประจำวันก็มีได้กล่าวหาว่ามีผู้

ร่วมกระทำผิดกับนายสุพจน์หรือจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>